

摘要：

美国国土安全部发布规则草案，拟对所有受年度配额限制的H-1B签证申请征收逾10万美元费用，覆盖范围较特朗普此前行政令大幅扩展，包括已在美境内持有H-1B身份的人员。此举旨在弥补移民审核行政成本。此前行政令因法院裁定违法征税而受阻，新规改以行政法规形式推进，规避法律障碍。

特朗普政府提出对H-1B签证项目新增逾10万美元费用，覆盖范围较此前行政令大幅扩展，将对企业用工成本和科技行业人才招聘计划产生深远影响。

周一据彭博报道，美国国土安全部发布规则草案，拟对所有受年度法定名额限制的H-1B申请征收103,265美元费用，包括持有硕士及以上学历的申请人。新费用将叠加在现行H-1B其他费用之上。

新提案与特朗普去年发布的10万美元入境费行政令存在重要区别。新规不仅覆盖从境外引进的新雇员，还将适用于已在美国境内并获批H-1B身份的人员，包括应届毕业生等群体。

美国国土安全部表示，此举旨在弥补联邦政府在审核、审查及支持合法移民项目方面产生的行政成本。

法院阻断前令，新规另辟监管路径

特朗普政府此前发布的10万美元入境费行政令已遭司法阻拦。

波士顿一名联邦法官裁定该行政令构成未经国会授权的非法征税，予以撤销。特朗普政府随后提出上诉，但美国联邦第一巡回上诉法院上月拒绝了其紧急中止裁决的请求。

此次新费用改以行政法规形式提出，不再依赖总统限制入境的行政权力，从而规避了前令面临的法律障碍，同时将覆盖范围延伸至已在美国境内的H-1B身份持有人——这部分人群此前并不在行政令的约束范围之内。

值得注意的是，新提案对大学、医院及研究机构豁免征收，而特朗普此前的行政令恰恰将这类雇主纳入其中，两者在适用主体上形成部分差异。

此外，若入境费行政令最终经法院恢复效力，雇主届时或需同时承担两项费用。

科技及工程领域雇主首当其冲

H-1B项目每年受法定上限约束，签证配额仅为85,000个，其中2万个名额专门留给高学历持有人，而市场需求历来远超供给。

该项目在科技和工程领域企业中尤为普遍，是众多企业引进高技能专业人才的主要渠道。

此次新规将费用扩展至所有受配额限制的H-1B申请，意味着依赖该项目的科技企业将承受更大的用工成本压力。

此前，特朗普政府10万美元入境费行政令发布时，已令众多雇主深感震惊，并打乱了部分企业的招聘计划。新提案一旦落地，影响范围将进一步扩大。



该草案目前处于规则制定阶段，后续仍需经过公众评议等程序，最终实施时间及具体条款或有变化。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 97  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论